



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ARHAM BIN ABIDIN;**
- 2 Tempat lahir : Podang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Januari 1989;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Podang Selatan, Desa Banua Sendana,
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh **HASRAPUDDIN, S.H., ZULQISTHI HASBI KAWU, S.H., M.H., dan Hj. FARADILLAH RIZAL PUTRI, S.H., M.H.,** Penasihat

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum ber Kantor pada Lembaga Bantuan Hukum “Prawara Keadilan” Majene yang beralamat di Jalan Muhammad Yamin, Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn, tanggal 7 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn tanggal 29 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn tanggal 29 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARHAM BIN ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pembunuhan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ARHAM BIN ABIDIN** selama **14 (Empat belas) tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Sembilah parang Panjang dengan ukuran 70 (tujuh puluh) cm Bersama dengan sarungnya dengan warna abu-abu;
 - B. 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm;
 - C. 1 (satu) lembar baju warna putih;
 - D. 1 (satu) buah baju warna abu – abu yang sudah berlumuran darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menjalani persidangan berlaku sopan dan tidak berbelit-belit serta kooperatif, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-10/Mjene/Eoh/04/2025 tanggal 29 April 2025 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **ARHAM BIN ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025, sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau Setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana kec. Sendana Kab.Majene, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana kec. Sendana Kab.Majene awalnya Terdakwa sedang memangkas rumput didepan rumah Terdakwa kemudian mendengar teriakan "WOI" kemudian Terdakwa berbalik dan melihat Korban LIAS sehingga Terdakwa bertanya "Apa na muirria" (Kenapa kamu teriaki saya) dan Korban Lias mengatakan "Woi,apari (apaji)?" dan kemudian Korban LIAS mencabut parang berada dipinggangnya dan mengayunkan kearah Terdakwa dan mengenai lengan Terdakwa selanjutnya saat korban LIAS mengayunkan kembali parangnya dan ditangkis oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mengayunkan parangnya dan mengenai lengan kanan dan lengan kiri Korban LIAS sehingga korban LIAS berlari kearah jalan dan dikejar Terdakwa, sekitar 70 (tujuh puluh) Meter saat berada di jalan Terdakwa yang saat mengejar Korban kembali mengayunkan parangnya dari arah belakang dan mengenai punggung korban LIAS sehingga terjatuh dan kembali berlari dan Terdakwa masih tetap mengejar Korban LIAS sehingga pda saat Korban LIAS berlari di sekitar jalan penurunan kemudian

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menaruh parangnya dan mengambil batu dan melempar ke arah Korban LIAS sehingga mengenai tangan korban LIAS dan parang yang dipegang terjatuh.

Selanjutnya pada saat Terdakwa mendekati Korban Lias yang sedang mundur hingga jarak 20(dua puluh) meter untuk menyelamatkan diri tetapi Terdakwa tetap mengejar sehingga Korban LIAS Terjatuh, kemudian Terdakwa melihat seongkah batu yang berukuran besar kemudian mengangkat batu tersebut setinggi pinggang Terdakwa dan menjatuhkan ke arah kepala Korban LIAS tetapi masih terhalang oleh Tangan Korban LIAS yang melindungi wajahnya kemudian Terdakwa kembali mengambil batu Tersebut dan menjatuhkan lagi pada bagian Kepala Korban LIAS akan tetapi Terdakwa masih melihat Korban LIAS masih bergerak sehingga Terdakwa mengambil lagi Batu Tersebut dan menjatuhkan lagi ke area kepala Korban LIAS sehingga Terdakwa memastikan korban LIAS sudah tidak bernyawa lagi dan tidak bergerak lagi sehingga Terdakwa berbaring sejenak disamping korban LIAS dan sempat dilihat oleh saksi JULIASTI setelah itu Terdakwa kembali mengambil parang Korban LIAS dan parang miliknya dan pulang kerumah hingga datang Anggota Polisi mengamankan Terdakwa.

Berdasarkan hasil Visum et Refertum dengan Nomor : 02 / RSUD / C-5 / II / 2025 tertanggal 14 Februari 2025 yang berisi hasil pemeriksaan terhadap Korban LIAS yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 oleh dr. MUHAMMAD NURJAYADIN sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene menyatakan hasil sebagai berikut :

- Pada Korban ditemukan :
 - Terdapat kaku mayat pada seluruh tubuh yang sulit dilawan;
 - Terdapat lebam mayat pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong, tungkai atas, dan tungkai bawah berwarna keunguan, serta tidak ada tanda-tanda pembusukan;
 - Luka robek pada dahi kanan P:7 cm L:3.7 cm, dasar luka otot;
 - Luka robek pada dahi Tengah P:4,7 cm L:0,8 cm, tepi rata ada patahan tulang pada dahi, kepala tidak simetris;
 - Luka robek pada kepala samping kiri P:9,7 cm L:4,5 cm, dasar luka sampai jaringan otak;
 - Tulang tengkorak retak pada sisi kanan;
 - Langit-langit mulut patah tidak beraturan, gigi tidak lengkap;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka iris pada leher samping kanan P:4,6 cm L:0,6 cm, dasar luka jaringan ikat;
- Luka robek pada daun telinga kanan P:4,6 cm L:1 cm, luka tidak beraturan;
- Luka robek pada bahu kanan P:8,8 cm L:2 cm, dasar luka sampai otot;
- Luka robek pada punggung kanan P:12,4 cm L:2,4 cm, dasar luka sampai dinding dada;
- Luka robek pada bahu kiri sampai lengan kiri atas P:25 cm L:8 cm, dasar luka sampai pada tulang lengan kiri;
- Tulang lengan kiri patah tidak beraturan;
- Luka robek pada lengan bawah kiri dekat pergelangan tangan P:1,8 cm L: 1,8 cm;
- Luka iris pada punggung bawah sebelah kanan P:4,8 cm L:0,2 cm, dasar luka pada jaringan ikat;
- Terdapat luka iris pada lutut kanan P:1 cm L:0,1 cm;
- Luka robek pada paha kanan sisi samping P:3 cm L:0,5 cm, dasar luka jaringan ikat, di sekitar luka terdapat luka iris P:6 cm L:0,1 cm sekitaran luka nampak kemerahan;
- Luka lecet pada panggul kanan sisi luar P:3 cm L:1,4 cm, sekitaran luka nampak kemerahan;
- Luka lecet pada siku kanan P:8cm L:4cm, sekitar luka Nampak kemerahan
- Tulang lengan kiri bawah patah tidak beraturan.

▪ Kesimpulan

- a. Didapat tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada tubuh mayat yang disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa **ARHAM BIN ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025, sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau Setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana kec. Sendana Kab.Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana kec. Sendana Kab.Majene awalnya Terdakwa sedang memangkas rumput didepan rumah Terdakwa kemudian mendengar teriakan “WOI” kemudan Terdakwa berbalik dan melihat Korban LIAS sehingga Terdakwa bertanya “Apa na muirria” (Kenapa kamu teriaki saya) dan Korban Lias mengatakan “Woi,apari (apaji)?” dan kemudian Korban LIAS mencabut parang berada dipinggangnya dan mengayunkan kearah Terdakwa dan mengenai lengan Terdakwa selanjutnya saat korban LIAS mengayunkan kembali parangnya dan ditangkis oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mengayunkan parangnya dan mengenai lengan kanan dan lengan kiri Korban LIAS sehingga korban LIAS berlari kearah jalan dan dikejar Terdakwa, sekitar 70 (tujuh puluh) Meter saat berada di jalan Terdakwa yang saat mengejar Korban kembali mengayunkan parangnya dari arah belakang dan mengenai punggung korban LIAS sehingga terjatuh dan kembali berlari dan Terdakwa masih tetap mengejar Korban LIAS sehingga pda saat Korban LIAS berlari di sekitar jalan penurunan kemudian Terdakwa menaruh parangnya dan mengambil batu dan melempar kearah Korban LIAS sehingga mengenai tangan korban LIAS dan parang yag dipegang terjatuh.

Selanjutnya pada saat Terdakwa mendekati Korban Lias yang sedang mundur hingga jarak 20(dua puluh) meter untuk menyelamatkan diri tetapi Terdakwa tetap mengejar sehingga Korban LIAS Terjatuh, kemudian Terdakwa melihat seongkah batu yang berukuran besar kemduain mengangkat batu tersebut setinggi pinggang Terdakwa dan menjatuhkan ke arah kepala Korban LIAS tetapi masih terhalang oleh Tangan Korban LIAS yang melindungi wajahnya kemudian Terdakwa kembali mengambil batu Tersebut dan menjatuhkan lagi pada bagian Kepala Korban LIAS akan tetapi Terdakwa masih melihat Korban LIAS masih bergerak sehingga Terdakwa mengambil lagi Batu Tersebut dan menjatuhkan lagi ke area kepala Korban LIAS sehingga Terdakwa memastikan korban LIAS sudah tidak bernyawa lagi dan tidak bergerak lagi sehingga Terdakwa berbaring sejenak disamping korban LIAS dan sempat dilihat oleh saksi JULIASTI setelah itu Terdakwa kembali mengambil parang Korban LIAS dan parang miliknya dan pulang kerumah hingga datang Anggota Polisi mengamankan Terdakwa.

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum et Refertum dengan Nomor : 02 / RSUD / C-5 / II / 2025 tertanggal 14 Februari 2025 yang berisi hasil pemeriksaan terhadap Korban LIAS yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 oleh dr. MUHAMMAD NURJAYADIN sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene menyatakan hasil sebagai berikut :

- Pada Korban ditemukan :
 - Terdapat kaku mayat pada seluruh tubuh yang sulit dilawan;
 - Terdapat lebam mayat pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong, tungkai atas, dan tungkai bawah berwarna keunguan, serta tidak ada tanda-tanda pembusukan;
 - Luka robek pada dahi kanan P:7 cm L:3.7 cm, dasar luka otot;
 - Luka robek pada dahi Tengah P:4,7 cm L:0,8 cm, tepi rata ada patahan tulang pada dahi, kepala tidak simetris;
 - Luka robek pada kepala samping kiri P:9,7 cm L:4,5 cm, dasar luka sampai jaringan otak;
 - Tulang tengkorak retak pada sisi kanan;
 - Langit-langit mulut patah tidak beraturan, gigi tidak lengkap;
 - Luka iris pada leher samping kanan P:4,6 cm L:0,6 cm, dasar luka jaringan ikat;
 - Luka robek pada daun telinga kanan P:4,6 cm L:1 cm, luka tidak beraturan;
 - Luka robek pada bahu kanan P:8,8 cm L:2 cm, dasar luka sampai otot;
 - Luka robek pada punggung kanan P:12,4 cm L:2,4 cm, dasar luka sampai dinding dada;
 - Luka robek pada bahu kiri sampai lengan kiri atas P:25 cm L:8 cm, dasar luka sampai pada tulang lengan kiri;
 - Tulang lengan kiri patah tidak beraturan;
 - Luka robek pada lengan bawah kiri dekat pergelangan tangan P:1,8 cm L: 1,8 cm;
 - Luka iris pada punggung bawah sebelah kanan P:4,8 cm L:0,2 cm, dasar luka pada jaringan ikat;
 - Terdapat luka iris pada lutut kanan P:1 cm L:0,1 cm;
 - Luka robek pada paha kanan sisi samping P:3 cm L:0,5 cm, dasar luka jaringan ikat, di sekitar luka terdapat luka iris P:6 cm L:0,1 cm sekitaran luka nampak kemerahan;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada panggul kanan sisi luar P:3 cm L:1,4 cm, sekitaran luka nampak kemerahan;
 - Luka lecet pada siku kanan P:8cm L:4cm, sekitar luka Nampak kemerahan
 - Tulang lengan kiri bawah patah tidak beraturan.
 - Kesimpulan
 - a. Didapat tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada tubuh mayat yang disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ARHAM BIN ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025, sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau Setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana kec. Sendana Kab.Majene, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili **"melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana kec. Sendana Kab.Majene awalnya Terdakwa sedang memangkas rumput didepan rumah Terdakwa kemudian mendengar teriakan "WOI" kemudian Terdakwa berbalik dan melihat Korban LIAS sehingga Terdakwa bertanya "Apa na muirria" (Kenapa kamu teriaki saya) dan Korban Lias mengatakan "Woi,apari (apaji)?" dan kemudian Korban LIAS mencabut parang berada dipinggangnya dan mengayunkan kearah Terdakwa dan mengenai lengan Terdakwa selanjutnya saat korban LIAS mengayunkan kembali parangnya dan ditangkis oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mengayunkan parangnya dan mengenai lengan kanan dan lengan kiri Korban LIAS sehingga korban LIAS berlari kearah jalan dan dikejar Terdakwa, sekitar 70 (tujuh puluh) Meter saat berada di jalan Terdakwa yang saat mengejar Korban kembali mengayunkan parangnya dari arah belakang dan mengenai punggung korban LIAS sehingga terjatuh dan kembali berlari dan Terdakwa masih tetap mengejar Korban LIAS sehingga pda saat Korban LIAS berlari di sekitar jalan penurunan kemudian Terdakwa menaruh parangnya dan mengambil batu dan melempar kearah

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban LIAS sehingga mengenai tangan korban LIAS dan parang yang dipegang terjatuh.

Selanjutnya pada saat Terdakwa mendekati Korban Lias yang sedang mundur hingga jarak 20(dua puluh) meter untuk menyelamatkan diri tetapi Terdakwa tetap mengejar sehingga Korban LIAS Terjatuh, kemudian Terdakwa melihat seongkah batu yang berukuran besar kemudian mengangkat batu tersebut setinggi pinggang Terdakwa dan menjatuhkan ke arah kepala Korban LIAS tetapi masih terhalang oleh Tangan Korban LIAS yang melindungi wajahnya kemudian Terdakwa kembali mengambil batu Tersebut dan menjatuhkan lagi pada bagian Kepala Korban LIAS akan tetapi Terdakwa masih melihat Korban LIAS masih bergerak sehingga Terdakwa mengambil lagi Batu Tersebut dan menjatuhkan lagi ke area kepala Korban LIAS sehingga Terdakwa memastikan korban LIAS sudah tidak bernyawa lagi dan tidak bergerak lagi sehingga Terdakwa berbaring sejenak disamping korban LIAS dan sempat dilihat oleh saksi JULIASTI setelah itu Terdakwa kembali mengambil parang Korban LIAS dan parang miliknya dan pulang kerumah hingga datang Anggota Polisi mengamankan Terdakwa.

Berdasarkan hasil Visum et Refertum dengan Nomor : 02 / RSUD / C-5 / II / 2025 tertanggal 14 Februari 2025 yang berisi hasil pemeriksaan terhadap Korban LIAS yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 oleh dr. MUHAMMAD NURJAYADIN sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene menyatakan hasil sebagai berikut :

- Pada Korban ditemukan :
 - Terdapat kaku mayat pada seluruh tubuh yang sulit dilawan;
 - Terdapat lebam mayat pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong, tungkai atas, dan tungkai bawah berwarna keunguan, serta tidak ada tanda-tanda pembusukan;
 - Luka robek pada dahi kanan P:7 cm L:3.7 cm, dasar luka otot;
 - Luka robek pada dahi Tengah P:4,7 cm L:0,8 cm, tepi rata ada patahan tulang pada dahi, kepala tidak simetris;
 - Luka robek pada kepala samping kiri P:9,7 cm L:4,5 cm, dasar luka sampai jaringan otak;
 - Tulang tengkorak retak pada sisi kanan;
 - Langit-langit mulut patah tidak beraturan, gigi tidak lengkap;
 - Luka iris pada leher samping kanan P:4,6 cm L:0,6 cm, dasar luka jaringan ikat;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



- Luka robek pada daun telinga kanan P:4,6 cm L:1 cm, luka tidak beraturan;
- Luka robek pada bahu kanan P:8,8 cm L:2 cm, dasar luka sampai otot;
- Luka robek pada punggung kanan P:12,4 cm L:2,4 cm, dasar luka sampai dinding dada;
- Luka robek pada bahu kiri sampai lengan kiri atas P:25 cm L:8 cm, dasar luka sampai pada tulang lengan kiri;
- Tulang lengan kiri patah tidak beraturan;
- Luka robek pada lengan bawah kiri dekat pergelangan tangan P:1,8 cm L: 1,8 cm;
- Luka iris pada punggung bawah sebelah kanan P:4,8 cm L:0,2 cm, dasar luka pada jaringan ikat;
- Terdapat luka iris pada lutut kanan P:1 cm L:0,1 cm;
- Luka robek pada paha kanan sisi samping P:3 cm L:0,5 cm, dasar luka jaringan ikat, di sekitar luka terdapat luka iris P:6 cm L:0,1 cm sekitaran luka nampak kemerahan;
- Luka lecet pada panggul kanan sisi luar P:3 cm L:1,4 cm, sekitaran luka nampak kemerahan;
- Luka lecet pada siku kanan P:8cm L:4cm, sekitar luka Nampak kemerahan
- Tulang lengan kiri bawah patah tidak beraturan.

▪ **Kesimpulan**

- a.** Didapat tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada tubuh mayat yang disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. JULIASTI BINTI M. YUSUF** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah perkelahian;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian terjadi hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 15.50 WITA bertempat di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perkelahian tersebut tetapi Saksi melihat dari rumah Saksi bahwa Korban sudah terkapar dengan bersimbah darah dan Terdakwa berdiri disamping Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat kejadian dengan rumah Saksi berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi hanya berteriak ketika melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian apa yang mendahului perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal saat Saksi berdiri di teras rumah melihat yang jaraknya sekitar 20 meter dari tempat Terdakwa Arham berdiri yang di dekatnya ada seorang laki-laki tergeletak berlumuran darah dimana ada luka bekas bacokan parang dan bagian kepala hancur dan terdapat batu besar di samping kepala, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa Arham pergi ke arah rumahnya, setelah itu banyak warga yang datang melihat yang kemudian barulah Saksi mendapat informasi bahwa orang yang tergeletak adalah Saudara Lias yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mendekati tempat kejadian karena merasa syok dan takut, kemudian pergi ke rumah keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak lama berselang melihat korban tergeletak di jalan kemudian datang Saksi Ruslan Said ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal korban;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Terdakwa dengan Korban saling mengenal dan kebun mereka saling berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat benda tajam di tempat kejadian namun melihat ada batu besar disamping Korban yang terkapar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan yang melatarbelakangi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban memiliki istri dan memiliki 1 orang anak yang berusia setahun lebih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RUSLAN SAID S. Sos dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pembunuhan dengan korban Lias;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian terjadi hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 15.50 WITA bertempat di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar jam tidak ingat pasti namun masuk waktu ashar ada orang yang meninggal di kampung setelah itu Saksi menuju ke rumah kebun Saksi dengan mengendarai sepeda motor setelah sampai di pertigaan jalan tani kemudian melihat ada kaki setelah mendekat dan sempat melewati lalu melihat seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama LIAS terbaring dimana terdapat genangan darah disekitarnya dan di jalanan, karena merasakan rasa takut sehingga kemudian memutar motor dan meninggalkan tempat tersebut kemudian Saksi menghubungi salah seorang anggota kepolisian lalu Saksi menuju kerumah Saksi JULIASTI, setelah sampai disana Saksi melihat JULIASTI sudah tidak enak perasaannya karena melihat seseorang yang sudah tergeletak berlumuran darah sehingga Saksi menyarankan untuk pulang kerumahnya di kampung, setelah itu sudah banyak masyarakat yang berada di dekat tempat tersebut, dan pada saat itu Saksi mendengar dari masyarakat yang bercerita namun tidak mengetahui siapa yang bercerita bahwa sebelumnya Terdakwa ARHAM yang berkelahi dengan Korban LIAS di kebunnya, tidak lama kemudian datang polisi dari Polsek Sendana;
- Bahwa Saksi mengenali korban karena korban bekerja di kebun Saksi dan korban memiliki banyak tato di tubuhnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan situasi di tempat kejadian merupakan area kebun dan jarang ada rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tidak ada orang;
- Bahwa Saksi berasumsi korban dibunuh karena melihat di bagian lengan Korban luka seperti diparangi dan berlumuran darah serta tertelungkup;
- Bahwa Saksi mengetahui korban dan Terdakwa tinggal di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat ada batu besar yang berlumuran darah di sebelah korban;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian antara Korban dengan Terdakwa bersahabat;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ladang Terdakwa dan Korban saling berdekatan yang diantara jalan tani dan hari-hari bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban dan istrinya tinggal di Podang Selatan selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan yang melatarbelakangi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat ada cekcok antara Terdakwa dan Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. DARMI BINTI MA'AMING dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pembunuhan adalah suami Saksi yang bernama Lias;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian terjadi hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 15.50 WITA bertempat di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian karena berada di rumah kakak Saksi dan mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu;
- Bahwa Saksi setelah mendapat informasi tersebut kemudian pergi ke tempat kejadian dan melihat korban telah terkapar dan dikerumuni oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi menikah dengan korban sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan korban adalah suami kedua Saksi yang berasal dari Tinambung dan sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi menerangkan baju yang dipakai korban terakhir kali sebelum kejadian yaitu 1 (satu) baju warna abu-abu sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali parang yang dijadikan barang bukti sebagai milik dari Terdakwa;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan korban meninggalkan seorang anak berusia setahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah garapan antara Korban dengan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa setelah kejadian belum pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor 02/RSUD/C-5/II/2025 tertanggal 14 Februari 2025 yang berisi hasil pemeriksaan terhadap Korban LIAS yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 oleh dr. MUHAMMAD NURJAYADIN sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada tubuh mayat yang disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam dimana sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti dengan hanya pemeriksaan luar dan waktu kematian diperkirakan dua sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban atas nama Lias;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 15.50 WITA bertempat di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengenal korban;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan korban dan sama-sama sebagai petani dimana lahan garapan berdekatan;
- Bahwa Terdakwa beranggapan kejadian ini bermula atas perselisihan mengenai korban melarang Terdakwa memecah batu di lahan orang lain padahal sebelumnya Terdakwa telah selesai memecah batu di lahan korban selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa pindah ke lahan orang lain karena sudah tidak bisa memecah batu di lahan Terdakwa;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar kepada korban selama memecah batu di lokasi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh korban ketika berpindah ke lokasi lain untuk memecah batu dan pada saat itu korban marah dan meneriaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian pembunuhan berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa sedang memangkas rumput di depan rumah Terdakwa, kemudian mendengar suara teriakan "Woi" kemudian saya menoleh kebelakang dan melihat Korban LIAS yang jaraknya dengan saya sekitar 10 meter lebih, sekitar 3 kali, kemudian Terdakwa bertanya "apa na muirria? (Kenapa kau teriaki saya), kemudian Korban LIAS kembali teriak "Woi, apari? (apaji?), kemudian Korban LIAS mencabut parang yang berada di pinggangnya kemudian langsung mengayunkan ke arah Terdakwa dan mengenai lengan kanan Terdakwa, lalu Korban LIAS mengayunkan lagi parangnya dan Terdakwa menangkis menggunakan parang Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai lengan kanan Korban LIAS, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai lengan kiri Korban LIAS, setelah itu Korban LIAS berlari ke arah jalan dengan melewati semak-semak yang kemudian Terdakwa kejar dari belakang;
- Bahwa Terdakwa kemudian sekitar 70 (tujuh) meter pada saat di jalan dekat batu besar kembali mendekati Korban LIAS dan mengayunkan parang dari arah belakang dan mengenai bagian belakang punggung Korban LIAS sehingga Korban LIAS terjatuh ke depan dan Korban LIAS langsung berdiri dan kembali berlari dengan posisi badan miring dan mengayunkan parang ke arah belakang dan Terdakwa kembali mengejar Korban LIAS dengan mengikuti dari belakang, lalu pada saat melewati musholla yang berada di sebelah kanan jalan dan melewati satu rumah kemudian Korban LIAS berlari belok kiri menuju penurunan gunung-gunung dan ketika Terdakwa berjarak 3 (tiga) meter di dekat gedung sarang walet kemudian Terdakwa menaruh parang dan mengambil batu dan melempar Korban LIAS sehingga mengenai tangan Korban LIAS yang memegang parang dan menyebabkan parangnya terjatuh;
- Bahwa Terdakwa setelah itu mendekati Korban LIAS namun Korban LIAS mundur dan sekitar 20 (dua puluh) meter Korban LIAS terjatuh, kemudian Terdakwa mendekati dan melihat ada batu di dekat tembok dan kemudian mengangkat 1 (satu) buah batu berukuran besar setinggi pinggang Terdakwa

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



dan menjatuhkan batu tersebut diatas kepala Korban LIAS ke bagian wajah sebelah kiri tetapi Korban LIAS mengangkat lengan tangan kirinya untuk melindungi wajahnya dan saat itu Korban LIAS masih bergerak dan Terdakwa mengambil batu itu lagi dan mengangkat setinggi pinggang di atas wajah Korban LIAS kemudian Terdakwa menjatuhkan batu itu lagi dan mengenai wajah sebelah kiri yang semakin merusak wajah Korban LIAS tetapi saat itu badannya masih bergerak, lalu Terdakwa mengangkat batu lagi setinggi pinggang sejajar wajah Korban LIAS dan menjatuhkan batu ke wajahnya dan setelah itu Korban LIAS tidak bergerak lagi, setelah memastikan Korban LIAS meninggal dunia, lalu Terdakwa sempat berdiri di sebelah Korban LIAS dan saat itu melihat Saksi Juliasti, lalu Terdakwa mengambil parang Terdakwa yang tadi diletakkan di jalan dan juga mengambil parang milik Korban kemudian pergi ke rumah Terdakwa, lalu tidak lama petugas kepolisian datang menjemput Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya dapat mengakibatkan kematian terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tetap mengejar korban karena marah atas perbuatan korban yang lebih dahulu memarangi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. SUDARMIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pembunuhan dengan Korban Lias;
- Bahwa Saksi lupa waktu kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah melihat postingan keluarga Saksi di *handphone* kemudian keluarga Saksi tersebut men-*chat* Saksi melalui *WhatsApp* yang mengirimkan foto dan mengatakan "saya merasa heran, saya kira kita' yang terjadi begini kenapa langsung Arham yang terjebak" kemudian Saksi balik bertanya "yang dibunuh Arham atau yang membunuh" dan dijawab "yang menjadi Korban adalah Lias" setelah itu Saksi langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tanjung Banua yang berjarak dengan Podang Selatan sekitar 3 kilometer;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Korban Lias karena sesama penggarap lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Korban Lias telah berlumuran darah ketika berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi pernah menerangkan sebelum kejadian ada persoalan antara Terdakwa dengan Korban Lias berupa biji coklat milik keluarga Terdakwa dicurigai dicuri oleh Korban Lias;
- Bahwa Saksi pernah melihat penjemuran biji coklat milik Terdakwa berada di pondok milik Korban Lias;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban Lias tidak memiliki pohon coklat di kebunnya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kabar pencurian coklat tersebut antara keluarga Terdakwa dengan Korban masih seperti biasa karena kebunnya berdempetan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan hukum tetapi Korban pernah bermasalah dengan hukum karena melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang panjang dengan ukuran 70 (tujuh puluh) cm bersama dengan sarungnya dengan warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm;
3. 1 (satu) lembar baju warna putih;
4. 1 (satu) baju warna abu-abu yang sudah berlumuran darah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm ke wajah Korban Lias sebanyak 4 (empat) kali pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 15.50 WITA bertempat di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene hingga mengakibatkan kematian terhadap Korban Lias;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal atas peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Lias yang terjadi dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa sedang memangkas rumput di depan rumah Terdakwa, kemudian mendengar suara teriakan "Woi" kemudian saya menoleh kebelakang dan melihat Korban LIAS yang jaraknya dengan saya sekitar 10 meter lebih, sekitar 3 kali, kemudian Terdakwa bertanya "apa na muirria? (Kenapa kau teriaki saya), kemudian Korban LIAS kembali teriak "Woi, apari? (apaji?), kemudian Korban LIAS mencabut parang yang berada di pinggangnya kemudian langsung mengayunkan ke arah Terdakwa dan mengenai lengan kanan Terdakwa, lalu Korban LIAS mengayunkan lagi parangnya dan Terdakwa menangkis menggunakan parang Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai lengan kanan Korban LIAS, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai lengan kiri Korban LIAS, setelah itu Korban LIAS berlari ke arah jalan dengan melewati semak-semak yang kemudian Terdakwa kejar dari belakang;
- Bahwa Terdakwa kemudian sekitar 70 (tujuh) meter pada saat di jalan dekat batu besar kembali mendekati Korban LIAS dan mengayunkan parang dari arah belakang dan mengenai bagian belakang punggung Korban LIAS sehingga Korban LIAS terjatuh ke depan dan Korban LIAS langsung berdiri dan kembali berlari dengan posisi badan miring dan mengayunkan parang ke arah belakang dan Terdakwa kembali mengejar Korban LIAS dengan mengikuti dari belakang, lalu pada saat melewati musholla yang berada di sebelah kanan jalan dan melewati satu rumah kemudian Korban LIAS berlari belok kiri menuju penurunan gunung-gunung dan ketika Terdakwa berjarak 3 (tiga) meter di dekat gedung sarang walet kemudian Terdakwa menaruh parang dan mengambil batu dan melempar Korban LIAS sehingga mengenai tangan Korban LIAS yang memegang parang dan menyebabkan parangnya terjatuh;
- Bahwa Terdakwa setelah itu mendekati Korban LIAS namun Korban LIAS mundur dan sekitar 20 (dua puluh) meter Korban LIAS terjatuh, kemudian Terdakwa mendekati dan melihat ada batu di dekat tembok dan kemudian mengangkat 1 (satu) buah batu berukuran besar setinggi pinggang Terdakwa dan menjatuhkan batu tersebut diatas kepala Korban LIAS ke bagian wajah sebelah kiri

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



tetapi Korban LIAS mengangkat lengan tangan kirinya untuk melindungi wajahnya dan saat itu Korban LIAS masih bergerak dan Terdakwa mengambil batu itu lagi dan mengangkat setinggi pinggang di atas wajah Korban LIAS kemudian Terdakwa menjatuhkan batu itu lagi dan mengenai wajah sebelah kiri yang semakin merusak wajah Korban LIAS tetapi saat itu badannya masih bergerak, lalu Terdakwa mengangkat batu lagi setinggi pinggang sejajar wajah Korban LIAS dan menjatuhkan batu ke wajahnya dan setelah itu Korban LIAS tidak bergerak lagi, setelah memastikan Korban LIAS meninggal dunia, lalu Terdakwa sempat berdiri di sebelah Korban LIAS dan saat itu melihat Saksi Juliasti, lalu Terdakwa mengambil parang Terdakwa yang tadi diletakkan di jalan dan juga mengambil parang milik Korban kemudian pergi ke rumah Terdakwa, lalu tidak lama petugas kepolisian datang menjemput Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polres Majene;

3. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan menjatuhkan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm ke arah wajah Korban Lias yang sudah tidak berdaya sebanyak 4 (empat) kali dapat mengakibatkan kematian;

4. Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan ditunjukkan perbuatan berupa setiap kali menjatuhkan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm ke arah wajah Korban Lias selalu memeriksa apakah Korban Lias masih bergerak atau tidak dan pada penjatuhan batu keempat kalinya dimana Korban Lias tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa menghentikan penjatuhan batu tersebut;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 02/RSUD/C-5/II/2025 tertanggal 14 Februari 2025 yang berisi hasil pemeriksaan terhadap Korban LIAS yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 oleh dr. MUHAMMAD NURJAYADIN sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada tubuh mayat yang disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam dimana sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti dengan hanya pemeriksaan luar dan waktu kematian diperkirakan dua sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



6. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilatarbelakangi oleh amarah yang disebabkan oleh Korban Lias yang terlebih dahulu meneriaki dan memarangi Terdakwa dan ditambah hubungan Terdakwa dengan Korban Lias sebelumnya ada persoalan terkait Korban Lias memarahi Terdakwa memecah batu di lokasi orang lain dan Korban Lias dicurigai mencuri biji coklat milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang atau subyek hukum, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa seorang bernama **ARHAM BIN ABIDIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi. Namun demikian oleh karena unsur barang siapa tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* yaitu perbuatan pelaku atau Terdakwa dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya, kemudian dalam *Memorie van Toelichting* ("MvT"), istilah kesalahan dikenal dengan "*willens en weten*" (menghendaki dan mengetahui) yang menyebutkan bahwa pidana pada umumnya harus dikenakan hanya kepada orang yang sengaja melakukan perbuatan yang dilarang yang mereka kehendaki dan mereka sadari;

Menimbang bahwa untuk menentukan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku maka hukum pidana telah membagi kesalahan ke dalam tiga bentuk yakni:

1. Kesengajaan yang bersifat sebagai niat atau tujuan, yang berarti Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, di mana kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yang berarti pelaku hanya mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan akibat tertentu akan terjadi sebagai hasil dari tindakannya. Dalam situasi ini, pelaku tidak sepenuhnya yakin bahwa akibat tersebut akan terjadi, namun tetap mempertimbangkan kemungkinan tersebut saat melakukan tindakan;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm ke wajah Korban Lias sebanyak 4 (empat) kali pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 15.50 WITA bertempat

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene hingga mengakibatkan kematian terhadap Korban Lias;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal atas peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Lias yang terjadi dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa sedang memangkas rumput di depan rumah Terdakwa, kemudian mendengar suara teriakan "Woi" kemudian saya menoleh kebelakang dan melihat Korban LIAS yang jaraknya dengan saya sekitar 10 meter lebih, sekitar 3 kali, kemudian Terdakwa bertanya "apa na muirria? (Kenapa kau teriaki saya), kemudian Korban LIAS kembali teriak "Woi, apari? (apaji?), kemudian Korban LIAS mencabut parang yang berada di pinggangnya kemudian langsung mengayunkan ke arah Terdakwa dan mengenai lengan kanan Terdakwa, lalu Korban LIAS mengayunkan lagi parangnya dan Terdakwa menangkis menggunakan parang Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai lengan kanan Korban LIAS, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai lengan kiri Korban LIAS, setelah itu Korban LIAS berlari ke arah jalan dengan melewati semak-semak yang kemudian Terdakwa kejar dari belakang;
- Bahwa Terdakwa kemudian sekitar 70 (tujuh) meter pada saat di jalan dekat batu besar kembali mendekati Korban LIAS dan mengayunkan parang dari arah belakang dan mengenai bagian belakang punggung Korban LIAS sehingga Korban LIAS terjatuh ke depan dan Korban LIAS langsung berdiri dan kembali berlari dengan posisi badan miring dan mengayunkan parang ke arah belakang dan Terdakwa kembali mengejar Korban LIAS dengan mengikuti dari belakang, lalu pada saat melewati musholla yang berada di sebelah kanan jalan dan melewati satu rumah kemudian Korban LIAS berlari belok kiri menuju penurunan gunung-gunung dan ketika Terdakwa berjarak 3 (tiga) meter di dekat gedung sarang walet kemudian Terdakwa menaruh parang dan mengambil batu dan melempar Korban LIAS sehingga mengenai tangan Korban LIAS yang memegang parang dan menyebabkan parangnya terjatuh;
- Bahwa Terdakwa setelah itu mendekati Korban LIAS namun Korban LIAS mundur dan sekitar 20 (dua puluh) meter Korban LIAS terjatuh, kemudian Terdakwa mendekati dan melihat ada batu di dekat tembok dan kemudian mengangkat 1 (satu) buah batu berukuran besar setinggi pinggang

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Terdakwa dan menjatuhkan batu tersebut diatas kepala Korban LIAS ke bagian wajah sebelah kiri tetapi Korban LIAS mengangkat lengan tangan kirinya untuk melindungi wajahnya dan saat itu Korban LIAS masih bergerak dan Terdakwa mengambil batu itu lagi dan mengangkat setinggi pinggang di atas wajah Korban LIAS kemudian Terdakwa menjatuhkan batu itu lagi dan mengenai wajah sebelah kiri yang semakin merusak wajah Korban LIAS tetapi saat itu badannya masih bergerak, lalu Terdakwa mengangkat batu lagi setinggi pinggang sejajar wajah Korban LIAS dan menjatuhkan batu ke wajahnya dan setelah itu Korban LIAS tidak bergerak lagi, setelah memastikan Korban LIAS meninggal dunia, lalu Terdakwa sempat berdiri di sebelah Korban LIAS dan saat itu melihat Saksi Juliasti, lalu Terdakwa mengambil parang Terdakwa yang tadi diletakkan di jalan dan juga mengambil parang milik Korban kemudian pergi ke rumah Terdakwa, lalu tidak lama petugas kepolisian datang menjemput Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polres Majene;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan dalam pertimbangan di atas menunjukkan adanya intensi kesengajaan dalam bentuk yang bersifat sebagai niat atau tujuan yakni: setiap kali menjatuhkan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm ke arah wajah Korban Lias selalu memeriksa apakah Korban Lias masih bergerak atau tidak dan pada penjatuhan batu keempat kalinya dimana Korban Lias tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa menghentikan penjatuhan batu tersebut;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa memastikan bergerak atau tidaknya Korban Lias setiap menjatuhkan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm ke arah wajah Korban Lias dan berhentinya Terdakwa pada kesempatan keempat kalinya karena Terdakwa melihat Korban Lias tidak bergerak lagi merupakan suatu perwujudan niat untuk memastikan Korban meninggal dunia atas perbuatan menjatuhkan batu tersebut, disamping itu di persidangan Terdakwa juga menyadari perbuatan menjatuhkan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm ke arah wajah Korban Lias yang sudah tidak berdaya sebanyak 4 (empat) kali dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terpenuhi unsur *willen* dan *weten* atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur hilangnya nyawa orang lain ini adalah ditujukan pada akibat yang timbul dari perbuatan pelaku, tidak perlu terjadi segera setelah selesainya perbuatan, tetapi dapat juga timbul kemudian, misalnya karena lamanya tidak mendapatkan pertolongan atau setelah dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang bahwa menurut Hermien Hadiati Koeswadji, Soeharyo, Haryono Mintoroem, dan Woeryaningsih (Koeswadji et al., 1984), unsur “merampas nyawa orang lain” akan terpenuhi jika memenuhi sejumlah kriteria, sebagai berikut:

- a. Pertama, terdapat suatu tindakan yang menyebabkan kematian seseorang;
- b. Kedua, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, artinya pelaku memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian;
- c. Ketiga, kesengajaan untuk merampas nyawa harus terjadi segera setelah timbulnya niat untuk membunuh yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa ragu atau penundaan;
- d. Terakhir, tindakan merampas nyawa ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang positif, meskipun dilakukan dengan perbuatan kecil, karena melibatkan nyawa orang yang akan dibunuh sebagai targetnya, sedangkan unsur orang lain mengacu kepada nyawa orang yang akan dibunuh. Siapa yang akan dibunuh itu bukan menjadi persoalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seseorang akan dihukum melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja terhadap orang lain, dengan syarat bahwa tindakan tersebut menyebabkan kematian korban dan dilakukan dengan kesadaran penuh oleh pelaku. Bahwa oleh karena unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam pertimbangan unsur sebelumnya kemudian dikaitkan dengan fakta hukum berupa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 02/RSUD/C-5/II/2025 tertanggal 14 Februari 2025 yang berisi hasil pemeriksaan terhadap Korban LIAS yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 oleh dr. MUHAMMAD NURJAYADIN sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan berupa luka-luka pada tubuh mayat yang disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam dimana sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti dengan hanya pemeriksaan luar dan waktu kematian diperkirakan dua sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menjatuhkan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm ke arah wajah Korban Lias sebanyak 4 (empat) kali telah mengakibatkan merampas nyawa orang lain dalam hal ini Korban Lias;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- sebilah parang panjang dengan ukuran 70 (tujuh puluh) cm bersama dengan sarungnya dengan warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm;
- 1 (satu) lembar baju warna putih;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju warna abu-abu yang sudah berlumuran darah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa penjatuhan hukum terhadap Terdakwa haruslah mempedomani ancaman hukuman yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHP dimana ancaman hukuman dalam ketentuan tersebut adalah hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, sehingga dalam penjatuhan hukuman maka Majelis Hakim setidaknya berpedoman terhadap dua hal yakni pertama, tidak boleh menyimpangi ancaman hukuman yang ada dalam ketentuan tersebut dan kedua, dalam penjatuhan besaran hukuman disesuaikan dengan modus, motif, dan cara pelaku melakukan pembunuhan tersebut, dengan demikian penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dalam perkara ini haruslah disandarkan kepada kedua hal tersebut;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya memiliki aspek pencegahan artinya hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa haruslah dapat dijadikan pembelajaran oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian untuk tidak melakukan hal yang sama karena segala sesuatu yang dilakukan secara melawan hukum akan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum tanpa melihat pangkat, jabatan, dan golongan, sehingga perkara ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat yang ada di tempat kejadian untuk tidak melakukan hal yang sama dan dapat bersama-sama memulihkan keamanan dan stabilitas di lingkungan tempat kejadian;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan rasa sedih yang mendalam bagi keluarga korban dan keluarga Korban kehilangan tulang punggung keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Darmi selaku istri Korban Lias telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARHAM BIN ABIDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang panjang dengan ukuran 70 (tujuh puluh) cm bersama dengan sarungnya dengan warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah bongkahan batu gunung dengan diameter lingkaran 104 (seratus empat) cm;
 - 1 (satu) lembar baju warna putih;
 - 1 (satu) baju warna abu-abu yang sudah berlumuran darah.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, dan **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURJAYANTI WAHID, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **EVANA ZULVATUL LAILYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)